

מסורת הש"ס

(א) צ"ל לא, (ב) שבת פג:ושי"ג, (ג) בזה כ"ה, (ד) לקמן ל"ה, (ה) בזה"ח, (ו) פ"ש, (ז) ומהלא צ"ק, (ח) ב"ה לא כן פ"ן צ"ק, (ט) ב"ה לכהן וגירסת צ"ק בכל המורה ט"ה בצינא' בזה שמתנו ט"ה לכהן דחטאת כ"י, (טו) ונ"ע: מוס' ונחום ל': ד"ה: שלא, (י) ע"י רש"א, (יב) צ"ק, (יג) צ"ל דאומדן אותו קדש כמה אדם כ"י צ"ק וע"ש, (יד) צ"ל דסוגיא, (טז) נ"ל כר"י דלמר ג"מ ללחמיו סהדי משמע דאי איכא סהדי דלא אישתני פמטין עלייהו ולר"מ קאפסין כ"י צ"ק וע"י בלשח"י"ן, (טז) ונ"ע: מוס' בימות לו: ד"ה: מי וביק' ל': ד"ה וחכמים ובי"מ עב. ד"ה קונסין ובי"ב ד': ד"ה וסכ"א ונחום קד. ד"ה אמר ר"ע,

הגהות הב"ח

(א) בפשטה הסומן הכסרי כ"ל ומית' את נמקח: (ב) שרי" ד"ה ולאחר שמו וכו' אש"ג דגודל המום בחרו שנתו ט"ה: (ג) ד"ה עד שלא נראה וכו' בו מום סה"ד ואש"כ מ"ה אמר שנתו אינו ראוי לקיימו אפילו יום אחד. וקס"ד אנו"ל בו מום בתוך שנתו קאי וקמ"י אצל מפני השבת אצידה לבעלים דהיינו כהן דשמא אס כד ישראל היו האי צבור לא משכח כהן למיתבי ליה ואי שחית ליה סקריח הצבאר אמרו ראוי לקיימו ל' יום ואי לא משכח כהן שזחטו ומולחו עד שימצא כהן. אלמא ל' יום דקאמר אנו"ל מוס בתוך שנתו קאי: (ו) עדיין סינעי.

דברייתא גופה איכא לספוקא דאיכא למימר הא דקמ"י לאחר שנתו אין ראוי לקיימו כ"י הכי קאמר גודל בו לאחר שנתו אין ראוי לקיימו כ"י ועלה לכה אצל מפני השבת אצידה כ"י: או דלמא קודם שנתו. כלומר אס גולד מוס קודם שנתו נמי קאמר דלאחר שנתו שלשים יום: משלימין לו ט"ו אחר שנתו. אלמא ל' יום דקמ"י מתנ"י אנו"ל בו מוס לאחר שנתו קאי דאי גולד המוס בתוך שנתו אפילו יום אחד יכא למימר דניתא ליה אחר שנתו שלשים יום דלית ליה אלא השלמה דקדקתא בצרייתא ושמעית מינה דאי בתוך שנתו גולד המוס חדש או יום חדשים ראוי לקיימו עד שנתו דהא כתיב שנה ואי לאחר שנה גולד מוס או קרוב לסיום שנתו היציגן ליה שלשים יום משגולד המוס: נוספין לו שלשים יום. אס גולד מוס אחר שנתו: שנה בשנה. שמי שנים משמע. שלשים יום בשנה חסודין שנה לדברי הכל צפירקא קמא דראש השנה (דף י'): השלמה אין מיהבא לא. מיהבא שלשים יום שלימים לא יבציגן: מרתנ"י והרמזי מומו.

לאחר שחטיה ונמצא קבוע: גב' דוקין. טייל"א כמו הנוטה דרוק שמים (יעשיה מ): משאטין. מפני אשר מיתה משתנה העין ואף על גב דהשתא מיתחוי קבוע אי הוה חזי ליה מחיים הוה מיתחוי עובר: שבגוף. כגון נסדקה אהו: מפני המשאטין. כלומר מפני דוקין שצדין שמשותין יטו גזירה למומין שבגוף אף על פי שאין משתתין: מתנ"י

ואידך. דמפיק מוצשרס יהיה לך וגו' ההוא ודאי בזהו ושוק דמודה מישתעי אלא שני ימים נפקא ליה מיהיה לך דמשמע הויה אחרת לצר מו: שלא מצינו בכל המורה כולה. שיתגנו לכהן אלא מרצויה דהאי יג יהיה לך נפקא: ואידך. דמפיק מיהיה לך שני ימים ולילה אחת צבור בעל מוס שניתן לכהן מוצשרס יהיה לך נפקא לשון רבים משמע אחד תס ואחד בעל מוס: ואידך ובשרס. לא משמע אלא תמימים והא דנקט לשון רבים דלצבורות דכולהו ישראל קאי: ולאחר שנתו נמי שלשים יום. אף על גב (י) דמוס בתוך שנתו גולד טובא: כל י"ב חדש. עד שיהו לו שנים עשר חדש משגולד יו: היכא דגולד בו מוס לאחר שנתו. ראוי לקיימו שלשים יום משגולד המוס דלאחר שנתו דמתנ"י ה"ק ואס לאחר שנתו גולד המוס יקיימו שלשים יום: צומן הוה. שאין תס ראוי לבלוס: עד שלא נראה להראותו לחכם. שלא נפל בו מוס(ג) אחר שנתו: אינו ראוי לקיימו אפילו יום אחד. וקס"ד אנו"ל בו מוס בתוך שנתו קאי וקמ"י אצל מפני השבת אצידה לבעלים דהיינו כהן דשמא אס כד ישראל היו האי צבור לא משכח כהן למיתבי ליה ואי שחית ליה סקריח הצבאר אמרו ראוי לקיימו ל' יום ואי לא משכח כהן שזחטו ומולחו עד שימצא כהן. אלמא ל' יום דקאמר אנו"ל מוס בתוך שנתו קאי: (ו) עדיין סינעי.

דברייתא גופה איכא לספוקא דאיכא למימר הא דקמ"י לאחר שנתו אין ראוי לקיימו כ"י הכי קאמר גודל בו לאחר שנתו אין ראוי לקיימו כ"י ועלה לכה אצל מפני השבת אצידה כ"י: או דלמא קודם שנתו. כלומר אס גולד מוס קודם שנתו נמי קאמר דלאחר שנתו שלשים יום: משלימין לו ט"ו אחר שנתו. אלמא ל' יום דקמ"י מתנ"י אנו"ל בו מוס לאחר שנתו קאי דאי גולד המוס בתוך שנתו אפילו יום אחד יכא למימר דניתא ליה אחר שנתו שלשים יום דלית ליה אלא השלמה דקדקתא בצרייתא ושמעית מינה דאי בתוך שנתו גולד המוס חדש או יום חדשים ראוי לקיימו עד שנתו דהא כתיב שנה ואי לאחר שנה גולד מוס או קרוב לסיום שנתו היציגן ליה שלשים יום משגולד המוס: נוספין לו שלשים יום. אס גולד מוס אחר שנתו: שנה בשנה. שמי שנים משמע. שלשים יום בשנה חסודין שנה לדברי הכל צפירקא קמא דראש השנה (דף י'): השלמה אין מיהבא לא. מיהבא שלשים יום שלימים לא יבציגן: מרתנ"י והרמזי מומו. לאחר שחטיה ונמצא קבוע: גב' דוקין. טייל"א כמו הנוטה דרוק שמים (יעשיה מ): משאטין. מפני אשר מיתה משתנה העין ואף על גב דהשתא מיתחוי קבוע אי הוה חזי ליה מחיים הוה מיתחוי עובר: שבגוף. כגון נסדקה אהו: מפני המשאטין. כלומר מפני דוקין שצדין שמשותין יטו גזירה למומין שבגוף אף על פי שאין משתתין: מתנ"י

ואידך. דמפיק מוצשרס יהיה לך וגו' ההוא ודאי בזהו ושוק דמודה מישתעי אלא שני ימים נפקא ליה מיהיה לך דמשמע הויה אחרת לצר מו: שלא מצינו בכל המורה כולה. שיתגנו לכהן אלא מרצויה דהאי יג יהיה לך נפקא: ואידך. דמפיק מיהיה לך שני ימים ולילה אחת

ואידך אי מהתם איכא למימר חזה ושוק של תורה יא ואידך אמר קרא לך יהיה הוסיף לך הכתוב הויה אחרת בבכור ואידך ב^ה הא מהתם איכא למימר האי יהיה לך *לימוד על בכור בעל מום שנותנו לכהן^ג שלא מצינו לו בכל התורה כולה ואידך ב אמר ובשרם אחד תם^ד ואחד בעל מום ואידך ובשרם דהני בכורות דכולהו ישראל קאמר: גולד לו מום בתוך שנתו ראוי לקיימו כל י"ב חדש יא: איבעיא להו היכי קאמר גולד לו^ה בתוך שנתו ראוי לקיימו כל י"ב חדש ולאחר שנתו נמי שלשים^ו או דלמא היכא דגולד בו מום בתוך שנתו ראוי לקיימו כל שנים עשר חדש ותו לא והיכא דגולד יא לו אחר שנתו אינו ראוי לקיימו אלא שלשים יא ח"ש דתניא בבכור בזמן חזה עד שלא נראה להראותו לחכם ראוי לקיימו שתיים ושלוש שנים ומשנראה להראותו לחכם גולד לו מום בתוך שנתו ראוי לקיימו כל שנים עשר חדש אחר שנתו אינו ראוי לקיימו אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת אבל מפני השבת אבידה לבעלים אמרו ראוי לקיימו שלשים יום ועדיין תיבעי לי שלשים יום אחר שנתו או דלמא קודם שנתו ת"ש גולד לו מום בחמישה עשר יום בתוך שנתו משלימין לו חמישה עשר יום אחר שנתו ש"מ מסייע לרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר נותנין לו שלשים יום משעה שגולד בו מום איכא דאמרי א"ר אלעזר מגין לבכור שגולד בו מום בתוך שנתו שנותנין לו שלשים יום אחר שנתו שנאמר^ז לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה^ח איזו הן ימים החשובין שנה היו אומר אלו שלשים יום מיתבי גולד לו מום בחמישה עשר יום בתוך שנתו משלימין לו חמישה עשר יום אחר שנתו השלמה אין מיהבא לא תיובתא דרבי אלעזר תיובתא: מתנ"י^ט השוחט^י את הבכור ומראה את מומו^{יא} ר' יהודה מתיר רבי מאיר אומר יהואיל וגשחט שלא ע"פ מומחה אסור ימי שאינו מומחה ורואה את הבכור וגשחט על פיו הרי זה יקבר יא וישלם מביתו: גב' אמר רבה בר בר חנה בדוקין שבעין דבולי עלמא לא פליגי דאסור מפני שהן משתנין לא נחלקו אלא במובין שבגוף דרבי מאיר סבר גזרינן מובין שבגוף אטו דוקין שבעין ורבי יהודה סבר לא גזרינן מובין שבגוף אטו דוקין שבעין תניא גמי הכי השוחט את הבכור ומראה את יט מומו ר' יהודה אומר בדוקין שבעין אסור מפני שהן משתנין במובין מותר מפני שאין משתנין רבי מאיר אומר אחד זה ואחד זה אסור מפני שהן משתנין מפני שהן אלא מפני המשתנין אמר רב נחמן בר יצחק

מתנ"י

כח.

ש"א מצינו לו בבב' התורה בזה"ה פי' בקונטרס שיתגנו לכהן אלא מרצויה יא לפירושו^א כן יכול לומר בכל דרשות ומפרש ר"י דהכי קאמר שלא מצינו לו בכל המורה כולה יא שיתגנו יא כולה כיוצא בזה דחטאת ואשם שהם לכהן כשקריצין למזבח אס הוממו שהמזבח מפסיד חלקו מפסיד גס יא לכהן אצל צבור אפילו בעל מוס דכהן הוא וכן(ב) ההיא דפרק שמי מדות (נמנות דף אא:) גבי נסכים לכבש האחד זה אחד עשר של מעשר שלא מצינו לו בכל המורה כולה שיהא טפל חמור מן העיקר יא דהוה מצי למימר אחד עשר של מעשר יוכיח דממשי אמותר מפסח וכן בשבת צפ' אמר ר' עקיבא (דף פג:) זה היטמו של וצ שלא מצינו בכל המורה כולה דטומאה המסכת טעמא:

ואידך ובשרם דהני בבורות דבזיהו ישראל קאמר.

בסוף אחיזה מקומן (ונחום ל:) משני רבי ישמעאל מוצשרס דהנן^א [בצורות] קאמר משמע יא רואה לומר דקאי אצבור שור וכשב ועו דכתיב לעיל מיניה וסיניא אחרינא הוא וא"ת יא והא תנא לא דריש מידי מוצשרס לשון רבים ובסוגיא דהתם לעיל (שס דף טו:) דריש ר' יוסי הגלילי דמו לא נאמר אלא דמס חלבו לא נאמר אלא חלכס לימד על צבור ומעשר שטעונין מתן דמים ואמורין למזבח וי"ל דפלוגתא היא דר"פ בית שמאי צוצחים (דף גז.) ורבי ישמעאל נפקא ליה מדס זצחק זצחק יספך: **עד שא** נראה להראותו לחכם. פי' בקונטרס שלא נפל בו מום וקשה מאי ראוי לקיימו שנים ושלס שנים על כרחיך יקיימו דוחק לפרש ראוי לשון חיוב כי ההיא דערבין (דף כח:)^ב דמקדישין אותו הקדש עילוי כמה אדם רואה ליתן בקרבן זה לעשותו עולה אע"פ שאינו ראוי דפירושו כמו אע"פ שאינו חיוב והוה מצינן לפרש דנקט ראוי לקיימו כלומר ואין זקוק לכונסו לכיפה אע"פ דשאר קדשים שהקדיש והחזירם צומא הזה אמרינן צפ"ק דע"ז (דף יג.) בזהמה מעקר דנועל דלת צפניה והיא מתה מאילניה אצל היה משמע דאס היה רואה לכונסו לכיפה כוונס ומעשים בכל יום ששומרים אותם עד שיפול בזהס מוס וגרלא לפרש עד שלא נראה להראותו לחכם שלא נודמן לו מוס אחר שנפל בו מוס שאין זקוק להוליכו יט צמקוס רחוק למקוס שהתכס שס: **מפני** השבת אבידה בצע"ים. פי' בקונטרס דהיינו כהן דזימנין דלא משכח כהן למיתבא ליה ואס ישחטנו מיד יסרח לפיכך ראוי לקיימו שלשים יום אחר שנתו ואומר רבי דמיירי ציד כהן וא"ש עכשיו לצשר ונתנו לו חכמים זמן ל' יום אצל ישראל לעולם מממין עד שימצא כהן: **רבי מאיר** סבר גזרינן מובין שבגוף כו'. ואומר רבי דאע"ג דלמרינן צריש אף על פי (פסכות דף יז.) דהלכה כרבי מאיר בגזירותיו הך דהכא קרי ליה צמקון קנסא דקא קנים ר' מאיר ובשאלתות דרבא דרב אחאי פירש דהלכה כמותו דוקא

עין משפט ונר מצוה

יג א מיי פ"א מהל' צבורות הלכה ג:
יד ב מיי פ"א מהלכות צבורות הל' יא סמג עשין קמא טו"ע י"ד סימן טז סתף ט:

טו ג מיי שס הלכה ט טוש"ע שס פ"י ח:
טז ד מיי פ"א מהלכות צבורות הל' ד סמג עשין קמא טו"ע י"ד סי' שי סתף פ:

יז ה מיי שס הלכה ו סמג שס טו"ע שס סתף ג:

תורה אור השלם

1. לפי יי אלקיך תאכלנו שנה בשנה פסוקים אשר יבחי' אתה וביחקי: דברים טו כ

רבינו גרשום

זו ריום משנה זו היינו ב' ימים מיכן שנאכל לשני ימים: איכא למימר בזהו וקיש של תורה. והיינו נמי שלמים ואינו נאכל אלא ליום ויליה: ורב. הדר כתוב בספיה דקרא לך יהיה הוסיף לך הכתוב הויה אחרת בבכור. כלומר יום אחד יותר מתורה: שלא מצינו בכל התורה דבכור בעל מום אלא כהנא: ובכשרם. דהני בכורות קאמר א' אך בכור כשב או בכור עז וגו' מתמימים ולא מבעלי מומין: עד שלא נראה להראותו לחכם. כלומר קודם שיפול בו מום ראוי לקיימו ב' או ג' שנים אין שם כהן: ומשנראה להראותו. כלומר כשנפל בו מום אבל מפני השב אבידה לבעלים אמרו ראוי לקיימו ל' יום דבין כך ובין כך שמו יבא כהן שאם ישחטנו קודם שמו יסריח קודם שיבא כהן: ועדיין תבעי לך ל' יום. גולד לו מוס בתוך שנתו או לאחר שנתו דוראי היכא דגולד שנתו שנתו יכול לקיימו מוס קודם אם יוכל לקיימו כל שנתו ושובר ל' משלימין לו חמישה עשר יום אחר שנתו אלמא דנותנין לו ל' אחר מומו ולא ל' אחר שנתו כשנפל בו מוס בתוך שנתו: אבל אם גולד בו מוס לאחר שנתו נותנין לו ל' אחר שנתו. ואס גולד בו מוס בחלת שנתו נותנין לו כל שנתו ולא יותר: משעה שגולד בו מוס. אס גולד בו מוס בסוף שנתו: השלמה אין מיתבא לא. כלומר דלא יביעין ליה לאחר שנתו כלום: השוחט את הבכור ומראה את מומו. (למימרא) [כלומר] לאחר ששחטו: ר' יהודה מתיר. והואיל ומראו לחכם: ר' מאיר אומר הואיל ונשחט שלא על פי מומחה. כלומר הואיל ולא הראהו קודם שחיתו אע"פ שמראה לו לאחר שחיתו והוי מוס קבוע אפילו הכי קנים רבי מאיר דאסור: בדוקין שבעין. את מראה אותם לאחר שחיתו מפני הכל אסור. מפני שהן משתנין לאחר מיתה: אלא אימא מפני המשתנין. דוקין שבעין דקנים מומין שבגוף דלא מישתני אטו

א) ג' יציו טאן כמו נחום דף גז. ובשרס דהני צבורות קאמר ועי' מוס' טאן ד"ה ואידך.